

1002192-59.2022.8.26.0084

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Daniel Ovalle da Silva Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro Regional de Vila Mimosa

Vara: 5ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... danos, mas, tendo ocorrido o evento furto, não recebeu a indenização respectiva, pretendendo, assim, seja a ré compelida a reparar dos danos materiais e morais incorridos (fls. 01/18). Documentos às fls. 19/39.

Regularmente citada, a requerida contestou, aduzindo que não se lhe aplica o Código de Defesa do Consumidor e, ademais, a improcedência, por ter faltado o contratante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro Regional de Vila Mimosa

5ª Vara

Rua Dionísio Gazotti, 719, Campinas - SP - cep 13050-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002192-59.2022.8.26.0084 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002192-59.2022.8.26.0084

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Steffanye Luque Ogeda Ferreira

Requerido:

Altis Proteção Veicular e Benefícios

Justiça Gratuita

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por STEFFANYE LUQYE OGEDA FERREIRA em face de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO VEÍCULO AUTOMOTOR E BENEFÍCIOS DE CAMPINAS E REGIÃO - ALTIS SUDESTE, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando a autora, em síntese, que, sendo proprietário de veículo, contratou com a requerida proteção contra danos, mas, tendo ocorrido o evento furto, não recebeu a indenização respectiva, pretendendo, assim, seja a ré compelida a reparar dos danos materiais e morais incorridos (fls. 01/18). Documentos às fls. 19/39.

Regularmente citada, a requerida contestou, aduzindo que não se lhe aplica o Código de Defesa do Consumidor e, ademais, a improcedência, por ter faltado o contratante descumprido condição contratual ao ressarcimento, além da ausência de danos morais incorridos (fls. 52/63). Documentos às fls. 64/128.

Houve réplica (fls. 132/147).

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO.

O feito comporta julgamento imediato, na forma do art. 355, inciso I, do Código de

Processo Civil, desnecessária a produção de provas outras ao deslinde do feito. Por primeiro, ressalta-se que não se está diante de contrato de seguro, eis que a requerida não é instituição financeira, e não pode oferecer ou se vincular à prestação desse serviço.

Há, em verdade, uma simulação de contrato associativo, com contornos de prestações e contraprestações tendentes a objetivos similares ao contrato de seguro, quanto à proteção patrimonial veicular. Disso não decorre nulidade, eis que essa simulação se qualifica como inocente e relativa, atendendo a interesses de ambas as partes. Seja como for, fato é que não se trata de verdadeira associação, mas de contrato bilateral e oneroso, em que a requerida presta um serviço de conteúdo econômico e, sim, auferir lucro; responde, portanto, como fornecedora, e incide à relação o Código de Defesa do Consumidor.

Dito isto, no mérito, o pedido é parcialmente procedente.

Como se constata do conteúdo da notificação de fls. 93/94, a requerida negou-se ao ressarcimento pretendido pela autora sob a justificativa de que não teria cumprido “as regras do regulamento PPV”, anotando, em especial, “que dias antes do suposto furto o rastreador do veículo foi desligado diversas vezes”, não tendo a beneficiária logrado “explicar sobre os sinais de rastreador que foram detectados em locais diversos dos informados”. Pois bem.

No que toca ao “regulamento PPV” em si, nada a deliberar propriamente, pois seu conteúdo não foi comprovado nos autos. A demandada faz menção a cláusulas e transcreve alguns trechos, mas não trouxe cópia integral desse regulamento, de modo que não se pode ter como vinculante à aderente, em especial as restrições aos direitos básicos que se podem extrair de fls. 38/39.

Anoto, por oportuno, que mesmo existente fosse o item “18.4” reproduzido à fl. 55 da contestação, não poderia vir oponível à parte, pois redigida sem qualquer destaque, como exige o art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Seja como for, seria lícito à contratada a recusa indenizatória em caso de ação maliciosa ou de má-fé da consumidora, que pudesse ter contribuído para o evento danoso e sua consumação.

Todavia, isso não ficou demonstrado.

Sugere a ré que, dias antes do furto reportado, teriam se sucedido episódios de “choques” e descarga da bateria do rastreador, o que também se deu na data do evento, mormente nas dependências da empresa “Jolecar” (fl. 73), impedindo o funcionamento do aparelho e sua utilização para possível recuperação do automóvel. Não obstante, fica claro, pela fotografia de fl. 140, que a “Jolecar” é estabelecimento vizinho ao comércio da mãe da segurada, onde o veículo naturalmente ficava estacionado por tempo considerável e em várias oportunidades, o que não se pode reputar suspeito, senão por pressuposição tendenciosa (aliás, o próprio consultor “investigador”, pródigo em apontar inconsistências menores, convenientemente não notou essa circunstância essencial, mesmo tendo ido e fotografado o local – fl. 76).

De seu lado, o relatório de fl. 128 também demonstra que desde o ano de 2020 o rastreador sofria com episódios de ausência de carga ou sinal, eis que, para evitar o descarregamento da bateria do veículo, frequentemente desconectavam seus cabos. A telemetria referida, às fls. 118/119, quanto ao dia e horário do evento, demonstra que efetivamente o bem fora estacionado na rua Hermano Penteado, e depois de alguns minutos, teve a ignição acionada e se movimentou.

Ainda que tenha havido um choque, continuou a reportar sua localização até as 20:18 horas, à Rua Castelnuovo, 1384, distante 3km do local de parada, de frente a área descampada <https://www.google.com.br/maps/dir/R.+Hermano+Penteado+-+Jardim+Ipaussurama,+Campinas+-+SP,+13034-685/R.+Castelnuovo,+1384+-+Vila+Castelo+Branco,+Campinas+-+SP,+13061-085/@-22.9104083,-47.11437,217m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x94c8c817507c3591:0x959d105939e913c!2m2!1d-47.1256985!2d-22.9265914!1m5!1m1!1s0x94c8c875aca44111:0xd02b773ff4deb44!2m2!1d-47.1141018!2d-22.910154!3e0?hl=pt-BR>, onde, presumivelmente, os furtadores tiveram tempo de, em local escuro e desvigiado, localizar e desinstalar o rastreador (art. 375 do Código de Processo Civil).

Em resumo: o desligamento do rastreador por desconexão da bateria era comum em

período bastante anterior aos fatos, e de conhecimento da contratada, que não notificou ou advertiu haver, com isso, descumprimento do contrato e possibilidade de perda da cobertura; não existe ligação entre os “choques” reportados – que poderiam estar ocorrendo também há tempos, mas os relatórios são apenas do dia dos fatos – e o não funcionamento do rastreador, pois após os “choques” não deixou de funcionar em razão deles; e não há contradição ou omissão essencial ocorrida entre local e horário da ocorrência, conforme narrado pelo pólo contratante, e aquele constatado pela telemetria.

Portanto, as contradições que se apontou são secundárias, apenas, e não afetam o objeto central da contratação, nem comprovam eventual conduta dolosa capaz de consubstanciar fraude quanto à ocorrência do evento objeto de proteção do risco. A indenização, portanto, é de rigor.

Em relação ao seu quantum, incontroversa a perda total do bem, fazendo jus a autora ao valor do bem, na data do evento, segundo a tabela FIPE, observada as deduções contratuais previstas. Haverá, ainda, de restituir as quantias cobradas indevidamente após a ocorrência do sinistro, não impugnados especificamente (R\$ 459,96).

Inexiste, contudo, dano moral a reparar. Está-se diante de puro e simples inadimplemento contratual, que não induz a lesão moral in re ipsa; e, no mais, tem-se que a situação aqui versada constitui aborrecimento, transtorno, mas ínsito à vida social e econômica em geral, não desbordando em malferimento a direito da personalidade.

III – DISPOSITIVO.

Isto posto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R\$ 15.790,00, dela deduzindo-se os valores previstos em contrato, atualizada monetariamente a partir de 90 dias após o evento, de acordo com a Tabela Prática do TJSP, e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condeno-a, ainda, à restituição dos R\$ 459,96 indevidamente cobrados, com correção desde o desembolso e juros de mora desde a citação.

Diante da sucumbência mínima do autor (atentando-se à inteligência da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça), condeno ainda a demandada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação imposta, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Campinas, 15 de dezembro de 2022.

DANIEL OVALLE DA SILVA SOUZA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA